

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5342/2537

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 146

การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 2 ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายแทนโดยที่ดินดังกล่าวได้ถูกยึดในคดีแพ่งเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษามาก่อนแล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146 การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่าการขายทอดตลาดกระทำไปโดยไม่สุจริต ซึ่งหากเป็นความจริงย่อมถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องในคดีล้มละลายขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษามาก่อนให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์หากผิดนัดให้โจทก์บังคับคดีนำที่ดินโฉนดเลขที่ 25328, 52948, 52949 และ 52950 พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดและยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามชำระหนี้ จำเลยทั้งสามผิดนัด โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 4 โฉนดดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2527 จำเลยที่ 2

ถูกศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2534 เจ้าพนักงาน บังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน 4 โฉนดของจำเลยที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยึดไว้โดย บริษัทเซาท์แปซิฟิค จำกัด เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 6,800,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่าจำเลยที่ 2 ไม่ทราบนัดขายทอดตลาด และการขายทอดตลาดกระทำไปโดยไม่สุจริต ขายต่ำกว่าราคาจริง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว การดำเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตกอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวการที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องเข้ามาโดยลำพังไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดถูกต้องตามกฎหมายในราคาที่เหมาะสมขอให้ยกคำร้อง

เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 ถูกศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2527 ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.8/2527 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ต่อไปในคดีแพ่ง แล้วจัดส่งเงินไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้ขายทอดตลาดโดยส่งประกาศให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ทราบ และประกาศการขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบทางหนังสือพิมพ์จำเลยที่ 2 ไม่มาดูแลการขาย เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์สินแก่ผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นราคาที่สมควรถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ถึงวันนัดศาลชั้นต้นสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดี และจำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีแถลงว่าขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีนี้แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเข้ากองทรัพย์สินของ

จำเลยในคดีล้มละลายส่วนจำเลยที่ 2 แถลงว่า การขายทอดตลาดมิชอบ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มาร่วมในการขาย และขายต่ำกว่าราคาจริงมากศาลชั้นต้นเห็นว่า การขายทอดตลาดคดีนี้เป็นการขายทอดตลาดแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.8/2527 หากการซื้อขายไม่ชอบอย่างไร จำเลยที่ 2 ชอบที่จะไปยื่นคำร้องในคดีล้มละลายดังกล่าว มิใช่มายื่นคำร้องในคดีนี้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนั้นอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการกระทำหรือคำวินิจฉัยนั้นศาลมีอำนาจสั่งยืนตาม กลับหรือแก้ไข หรือสั่งประการใดที่เห็นสมควร"การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินแทน ถือได้ว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว ที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่าการขายทอดตลาดกระทำไปโดยไม่สุจริต หากเป็นความจริงดังที่จำเลยที่ 2 อ้างในคำร้อง ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งกระทำหลังจากจำเลยที่ 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ด

ขาดนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 2 ชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดในคดีนี้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินจำนวนรวม 4 โฉนดของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาดำเนินการตามยอม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 วันที่ 24 มกราคม 2527 จำเลยที่ 1 ถูกศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.8/2527 ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ใจทก นายอุดม ศรีประสมจำเลย ใจทกได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายดังกล่าว ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินจำนวนรวม 4 โฉนด ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ในคดีนี้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ใจทกในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ใจทกได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันจากเงินค่าขายทอดตลาดที่ดินจำนวนรวม 4 โฉนด และต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้ให้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินจำนวนรวม 4 โฉนด แล้วส่งเงินไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินจำนวนรวม 4 โฉนด ที่ยึดไว้ไป ดังนั้นการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.8/2527 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากจำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยเหตุใด ๆ ก็ชอบที่จะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องในคดีล้มละลายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องของจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติทางแก้ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะที่ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว สำหรับพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ก็บัญญัติถึงทางแก้ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทำการหรือวินิจฉัยสิ่งใด ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายไว้โดยเฉพาะเช่นกัน จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ปรากฏว่าศาลในคดีล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดภายหลังจากโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 และศาลมีคำพิพากษายอมให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้แก่โจทก์คดีอยู่ระหว่างการบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งที่จำเลยที่ 2 ถูกฟ้องทำการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 แล้วให้จัดส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เห็นได้ว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการจำหน่ายทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22(1) การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 แทน จึงเป็นเพียงการมอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น การ

ขายทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จึงถือเป็นการกระทำอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์โดยตรง หากจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระ
ทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีล้ม
ละลายให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการยื่นคำร้องในกรณีเช่นนี้
จะต้องยื่นต่อศาลในคดีล้มละลาย เพราะเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติล้มละ
ลายพ.ศ. 2483 มาตรา 146 มิใช่เป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง หากยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีแพ่ง ศาลในคดีแพ่ง
ก็ชอบที่จะยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ได้ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่
หมายเลขนี้ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลในคดีแพ่ง ศาลชั้นต้นจึงยกคำร้อง
ของจำเลยที่ 2 นอกจากข้อแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.
2483 มาตรา 146 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง
ยังมีข้อแตกต่างกันอีกประการหนึ่งกล่าวคือในการยื่นคำร้องโดยอาศัยสิทธิตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 นั้น ผู้ยื่นคำร้องจะเสียค่าคำร้องเพียง
20 บาท ส่วนการยื่นคำร้องโดยอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 296 วรรคสองนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเสียค่าคำร้อง 20 บาทและต้องเสีย
ค่าคำสั่งคำร้องอีก 50 บาทตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ทบทวนคดีอุทธรณ์